

Kolektívna zmluva č. 1/2026

medzi

Odborným učilišťom, Stavbárska 11, 036 80 Martin

IČO: 36133442, ktorú zastupuje

Ing. Katarína Paulovičová

riaditeľka školy

(ďalej tiež ako „zamestnávateľ“)

a

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb a OU, Stavbárska 11,

036 80 Martin zastúpenou

Ing. Slávkou Šidlovou

predsedníčkou Výboru ZO

splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy na základe
plnomocenstva

(ďalej tiež ako „odbory“, „odborová organizácia“ alebo „zástupcovia zamestnancov“)

Kolektívna zmluva je výhradne určená pre potrebu Odborného učilišťa v Martine a Základnej
organizácie OZ PŠaV pri SOŠ obchodu a služieb a OU v Martine.

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

- 1) Kolektívna zmluva na rok 2026 je uzatvorená podľa 2 ods. 3 písm. a) zákona č.2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 416/2013 Zb. z., zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce vrátane jeho noviel, zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a platí pre zamestnávateľa, ktorý pri odmeňovaní postupuje podľa zákona č.553/2003 Z.z. a zákona č. 224/2019 Zb. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vrátane jeho noviel.
- 2) Kolektívna zmluva na rok 2026 je záväzná pre zamestnávateľa a všetkých zamestnancov Odborného učilišťa v Martine.
- 3) Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán, priaznivejšiu úpravu pracovných podmienok vrátane platových podmienok a podmienok zamestnávania zamestnancov, tvorbu a použitie sociálneho fondu.
- 4) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môžu používať skratky: namiesto označenia kolektívna zmluva skratka „KZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, namiesto označenia zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom

záujme skratka „OVZ“ a namiesto kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa skratka „KZVS“ pre daný rok.

- 5) Zamestnávateľ uznáva v zmysle §231 ods. 1 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto KZ.

Článok II.

Záväzky zmluvných strán

- 1) Táto KZ je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas a v pracovnom pomere na kratší pracovný čas. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu.
- 2) Zmluvné strany sa dohodli, že so znením KZ oboznámi všetkých zamestnancov odborová organizácia vrátane novoprijatých zamestnancov.
- 3) Zmluvné strany budú rešpektovať postavenia a právomoci odborovej organizácie, zamestnávateľa a riadiacich článkov vyplývajúcich z platných právnych predpisov, a nevytvárať si vzájomné prekážky pri plnení povinností.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ poskytne členom odborového orgánu na činnosť odborovej organizácie pracovné voľno s náhradou mzdy na čas nevyhnutne potrebný, aby mohli riadne vykonávať svoju činnosť v zmysle ustanovenia §240 ZP, a že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie.
- 5) Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so zamestnávateľom.
- 6) Pokiaľ ide o organizačné zmeny resp. iné opatrenia zamestnávateľa, ktoré by viedli k zmene pracovných podmienok na pracovných miestach resp. k personálnym zmenám, zamestnávateľ je povinný v zmysle ustanovenia §237 ZP tieto skutočnosti so zástupcami zamestnancov (výbor ZO) prerokovať.
- 7) Zástupcovia zamestnancov sú v čase funkčného obdobia a počas šiestich mesiacov po jeho skončení chránení proti opatreniam, ktoré by ich mohli poškodzovať, vrátane skončenia pracovného pomeru a ktoré by boli motivované ich postavením alebo činnosťou (§240 ods. 8 ZP).

Článok III.

Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania

- 1) Pracovný čas: V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok zamestnancov sa u zamestnávateľa ustanovuje pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska.
- 2) Odmeňovanie zamestnancov sa realizuje u zamestnávateľa podľa zákona 553/2003 Z. z. vrátane jeho noviel, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody

o brigádnickej práci študentov a podľa vnútorných smerníc organizácie (externé štúdium, kalkulácia nájmu, réžie, výpožičky a odmeňovania, ...).

Zmluvné strany sa zaväzujú, že zvýšenie platových taríf alebo zmeny zákona o odmeňovaní nebudú mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.

- 3) Dovolenka: Základná výmera dovolenky je päť týždňov. Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. Dovolenka zamestnancov ustanovených v §103 odstavce 3 Zákonníka práce je deväť týždňov v kalendárnom roku.

4) Odstupné:

- Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobu spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume
 - e) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
 - f) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
 - g) päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
 - h) šesťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
- Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobu spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume
 - f) trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky,
 - g) štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,
 - h) päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,
 - i) šesťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,
 - j) sedemnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.
- Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa § 82 ods. 7 zák. č. 138/2019 Z.z. odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

5) Odchodné:

- Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné v sume trojnásobku jeho funkčného

platu, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.

- Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume trojnásobku jeho funkčného platu, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
- Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi odchodné, ak sa pracovný pomer skončil podľa § 68 ods. 1.

- 6) Pracovné voľno: Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy §141 ods.3., písm. b) v rozsahu dvoch dní v kalendárnom roku. Pracovné voľno môže zamestnanec čerpať len po rozhodnutí vedenia. Nevyčerpané pracovné voľno v príslušnom kalendárnom roku nemožno presúvať do nasledujúceho kalendárneho roku.
- 7) Náhradné voľno: NV za prácu nadčas môžu pedagogickí zamestnanci čerpať počas hlavných a vedľajších prázdnin v rozsahu 7,5 hodiny/deň.
- 8) Pracovné zásluhy: Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa: do 2 rokov 25 % funkčného platu, od 2 do 5 rokov 50 % funkčného platu, od 5 do 10 rokov 75 % funkčného platu, nad 10 rokov 100 % funkčného platu.
- 9) Osobný príplatok: Zamestnávateľ prehodnotí priznaný osobný príplatok určený pevnou sumou pedagogickým zamestnancom minimálne 1 x za rok a ostatným zamestnancom podľa potreby. Zamestnancovi môže zamestnávateľ znížiť alebo odobrať priznaný osobný príplatok z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov. V prípade zníženia osobného príplatku z dôvodu nedostatku finančných zdrojov zamestnávateľa, zamestnávateľ bude o tom vopred informovať Odborovú organizáciu.
- 10) Výplata platu: Zamestnávateľ sa po dohode s odborovou organizáciou zaväzuje poukázať mzdu raz mesačne, najneskôr v 14 deň po ukončení predchádzajúceho mesiaca na účet zamestnanca v banke (peňažný ústav podľa vlastného výberu zamestnanca). Tým zamestnancom, ktorí nemajú zriadené osobné účty umožní zamestnávateľ prevziať mzdu počas pracovnej doby v učitárni zamestnávateľa.
- 11) Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie (DDS):
Zamestnávateľ sa zaväzuje po celý čas účinnosti KZ mať uzatvorenú zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou.
Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne platiť a odvádzať príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však v sume predstavujúcej 2% jeho funkčného platu. Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety. Zamestnávateľ sa zaväzuje počas účinnosti kolektívnej zmluvy zamestnávateľskú zmluvu nezrušiť.
Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú účastnícku zmluvu jeho zamestnanec do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.
- 12) Stravovanie: Zamestnávateľ v zmysle §152 ZP je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom stravovanie podaním jedného hlavného jedla vrátane vhodného nápoja. Nárok na poskytnutie stravy má zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva

prácu viac ako 4 hodiny. Zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Zamestnávateľ prispieva zamestnancom (pracujúcim len na pracovnú zmluvu) na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume 0,39 € na jedno hlavné jedlo.

- 13) Pracovný poriadok: Zamestnávateľ môže vydať pracovný poriadok len s predchádzajúcim súhlasom Odborovej organizácie.
- 14) Určenie platu: Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods. 4 OVZ).

Článok IV. BOZP

- 1) Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami § 147 ZP a §§ 5 až 10 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.
- 2) Odborová organizácia má právo vykonávať kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa v súlade s §146 až 149 ZP.
- 3) Zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je Zdenka Kiššová..

Článok V. Sociálny program

- 1) Náhrada pri PN: Zamestnávateľ sa zaväzuje počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca prijatého na pracovnú zmluvu hradieť výšku náhrady príjmu v období od 1. dňa do 3. dňa PN 50 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca a od 4. dňa do 14. dňa PN 65 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca. Zamestnávateľ má právo kontroly dodržiavania liečebného režimu prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.
- 2) Náhrada §141 ods. 2, písm. a) bod 1.) pracovné voľno s náhradou mzdy pri vyšetrení alebo ošetrení v zdravotníckom zariadení na nevyhnutne potrebný čas zamestnávateľ akceptuje aj celodenné ošetrenie alebo vyšetrenie, prípadne potvrdenie od najmenej 2 rôznych lekárov považujeme za celodenné ošetrenie alebo vyšetrenie, no spravidla najviac 2 pracovné dni po sebe. Rovnako to platí aj pre sprevádzanie rodinného príslušníka na vyšetrenie alebo ošetrenie (§141 ods. 2, písm. c) bod 1.).
- 3) Starostlivosť o deti: Zamestnávateľ poskytne matkám a osamelým zamestnancom s deťmi do 10 rokov neplatené voľno na ich žiadosť na ďalšiu starostlivosť o deti, v čase školských prázdnin v dĺžke 5 dní, pokiaľ tomu nebránia prevádzkové dôvody. Poskytnutie tohto voľna sa nesmie viazať na čerpanie dovolenky.

V roku 2026 sa bude sociálna starostlivosť orientovať na stabilizáciu zamestnancov, a to formou poskytovania služieb v oblasti zdravotnej, sociálnej, vzdelávacej, kultúrno-výchovnej a športovej.

Článok VI. Sociálny fond

- 1) Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použití sociálneho fondu.
- 2) Celkový prídelený sociálneho fondu je tvorený: - povinným prídelením vo výške 1 % - ďalším prídelením vo výške 0,5 % zo súhrnu hrubých plátov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
- 3) Zásady na tvorbu a použitie vrátane rozpočtu zdrojov a použitia sociálneho fondu tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto KZ.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

- 1) Táto KZ a jej rozsah sa môže meniť len po písomnej dohode zmluvných strán formou dodatkov ku KZ, ak to ustanoví všeobecno-záväzný právny predpis ako aj ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky v závislosti od prídeleného rozpočtu.
- 2) Zmluvné strany uschovávajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej platnosti.
- 3) Plnenie KZ budú polročne vyhodnocovať vyjednávači na požiadanie jednej zo zmluvných strán. Po tomto hodnotení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o zmenu alebo doplnenie tejto KZ.
- 4) Zmluvné strany sa dohodli na výmene nevyhnutných informácií potrebných na uzatvorenie KZ na ďalšie obdobie.
- 5) KZ je vyhotovená v 2 exemplároch. Jedno vyhotovenie obdrží štatutár zamestnávateľa a jedno odborová organizácia.
- 6) Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie do 31. 12. 2026. Je účinná dňom podpisu, od 01. 01. 2026 a jej platnosť skončí 31. 12. 2026.
- 7) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto KZ si prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak toho ju podpisujú.

73 2308 005
Martin 19. 12. 2025
ZO OZ PŠaV na SLOVENSKU
SOŠ OaS Martin, Stavbárska 11
036 80 MARTIN

.....
Ing. Slávka Šidlová
ZO OZ PŠaV pri SOŠ OaS Martin

Odborné učilište
Stavbárska 11
036 80 MARTIN

.....
Ing. Katarína Paulovičová
riaditeľka OU Martin